

次のアからオまでの各手続のうち、その手続に関して裁判官の裁判が必要となるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 私人が、窃盗行為に及んだ者を現行犯逮捕する場合

イ. 司法警察員が、殺人を犯したことを疑うに足る充分な理由がある者を緊急逮捕する場合

ウ. 検察官が、逮捕状に基づき逮捕された者を司法警察員から受け取った後、勾留請求せずに釈放する場合

エ. 殺人の事実で勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合

オ. 窃盗の事実で逮捕中に起訴された者につき、同じ事実で勾留する場合

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

ア 不 要

213 条。現行犯逮捕においては、身柄確保の必要性が高い一方、犯罪の嫌疑が明白で誤認逮捕のおそれが少ないことから、令状主義の例外として、何人でも逮捕状なくして逮捕することが認められている。したがって、私人が窃盗行為に及んだ者を現行犯逮捕する場合、裁判官の裁判は不要である。

イ 必 要

210 条 1 項。司法警察員が、死刑又は無期若しくは長期 3 年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合に、その者を緊急逮捕するときは、逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。したがって、司法警察員が、殺人を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある者を緊急逮捕する場合には、裁判官の裁判が必要である。

ウ 不 要

204 条 1 項。検察官は、逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、留置の必要がないと料するときは直ちに釈放しなければならない。検察官は、裁判官の裁判を要せず、直ちに釈放することができる。したがって、検察官が、逮捕状に基づき逮捕された者を受け取った後、勾留請求せずに釈放する場合には、裁判官の裁判は不要である。

エ 不 要

208 条 1 項、60 条 2 項参照。勾留されている者が起訴された場合、同一の事実で引き続き勾留する場合には、特段の手続なくして、被告人としての勾留が開始される。したがって、殺人の事実で勾留中に起訴された者について、同じ事実で引き続き勾留する場合には、裁判官の裁判は不要である。

オ 必 要

280 条。公訴の提起があった後第 1 回公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官が行う。逮捕された被疑者でまだ勾留されていない者について第 204 条又は第 205 条の時間の制限内に公訴の提起があった場合には、裁判官は速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。したがって、窃盗の事実で逮捕中に起訴された者について、同じ事実で勾留する場合には、裁判官の裁判が必要である。

以上により、裁判官の裁判が必要となるものはイとオであり、したがって、正解は肢 4 となる。